

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2242

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 28ג. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 28ב יבוא:
"ענף ביטוח אבטלה 28ג. ביטוח אבטלה לעובד עצמאי, כהגדרתו בסעיף 158, לעובד עצמאי ינוהל כענף ביטוח נפרד."
בסעיף 158 לחוק העיקרי –
2. תיקון סעיף 158 (1) בהגדרה "מבוטח", בפסקה (1), בסופה יבוא "או עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו";
(2) אחרי ההגדרה "עובד" יבוא:
"עובד עצמאי" – מי שיש לו הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודת מס הכנסה²;"
3. תיקון סעיף 160 בסעיף 160 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"1א) יראו עצמאי כמובטל לפי סעיף קטן (א) אם מסר תצהיר מאושר על ידי עורך דין או אישור רואה חשבון המגובה באישור רשות המסים המעיד על ביטול הרישום כעוסק המורשה, או כי חדל לחלוטין לעסוק בעסקו או במשלח ידו או שהחברה שהוא בעל שליטה בה חדלה לחלוטין מפעילותה, לפי העניין, או שהתקימו בו תנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (2א).
(2א) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לגבי זכאותו של מבוטח שהוא עובד עצמאי לדמי אבטלה."
4. תיקון סעיף 170 בסעיף 170 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "שאינו חייל" יבוא "שהוא עובד ואינו חייל";

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) השכר היומי הממוצע, לגבי מובטל שהוא עצמאי ואינו חייל, יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, בתקופה של עשרים וארבעה החודשים האחרונים שבעדן שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע; בשל חודש שבו לא היתה הכנסה למובטל, יחושב השכר היומי הממוצע לפי שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום."

הוספת סעיף 171ב 5. אחרי סעיף 171א לחוק העיקרי יבוא :

"הגבלת מספר 171ב. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 171, לא ישולמו תקופות לדמי אבטלה לעובד דמי אבטלה למובטל שהוא עובד עצמאי כמשמעותו בסעיף 160, ביותר משלוש תקופות עצמאי תשלום מרביות כמשמעותן בסעיף 171(א), במצטבר במשך כל חייו."

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 161, תשלום דמי אבטלה ייעשה רק אם חלפו 3 שנים מפרק הזמן הקודם שבו שולמו לעצמאי דמי אבטלה."

תיקון סעיף 337 6. בסעיף 337(א) לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (1), אחרי "לענין עובד" יבוא "שאינו עובד עצמאי";

(2) בפסקה (2), אחרי "לעניין מבוטח אחר" יבוא "שהוא אינו עובד או עובד עצמאי";

(3) אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את שיעור דמי הביטוח החודשיים לפי סעיף 335 לעניין עובד עצמאי."

תחילה 7. תחילתם של סעיפים 28ג ו-337 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 ו-6 לחוק זה, ב-1 לחודש שלאחר יום פרסומו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום, חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע זכאות לדמי אבטלה לשכירים אשר חדלו מעבודתם וזאת בתנאים המפורטים בחוק. עם זאת, חוק הביטוח הלאומי אינו מזכה, בשום תנאי, עצמאים אשר סגרו את עסקם בקבלת דמי אבטלה. אפלייתם של העצמאים ושלילת זכאותם לדמי אבטלה אינה מתיישבת עם תכליתו של החוק והעקרונות העומדים בבסיס תורת הביטחון הסוציאלי. ענף האבטלה בחוק הביטוח הלאומי נועד בעיקרו לאפשר מינימום של

קיום בכבוד לכל אותם אלו אשר נקלעו למצב של אבטלה חיכוכית המתפרסת על פני תקופה של מספר חודשים ולסייע להם לשוב למעגל התעסוקה. עקרונות אלו תקפים לגבי עצמאים כשם שהם תקפים לגבי עובדים שכירים.

המשבר הכלכלי הנוכחי הנובע ממגפת הקורונה מוכיח את הצורך בחקיקה זו. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח המגמה הגלובלית ותנועת המשק בישראל להעדפה מובהקת של העסקת עצמאים (פרילנסרים) על העסקת עובדים שכירים.

כחצי מיליון עצמאים ועצמאיות, בעלי ובעלות עסקים קטנים, משלמים דמי ביטוח שאינם פחותים בהרבה מהעובד השכיר למוסד לביטוח לאומי, כאשר מצבור כספים רב זה היה יכול להעניק לציבור העצמאים בישראל רשת ביטחון סוציאלית.

העסקים הקטנים בישראל הם מנוע צמיחה משמעותי המייצר מקומות תעסוקה במהירות גבוהה יחסית. לאור זאת על המדינה לעודד יזמים לפתוח עסקים קטנים ולתת להם רשת ביטחון בדמות דמי אבטלה במקרה של סגירת העסקים.

מוצע להקים ענף ביטוח נפרד למטרת תשלום דמי אבטלה לעצמאים. מאחר שהכנסתו של עצמאי עשויה להשתנות משמעותית מחודש לחודש, יחושבו דמי האבטלה על בסיס הכנסתו הממוצעת בשנתיים שקדמו למועד שבו היה מובטל. כן מוצע להגביל את קבלת דמי האבטלה למספר פעמים במהלך החיים. במדינות רבות ניתן סיוע לעצמאים שנקלעו לקשיים כדי לאפשר להם לשקם את העסק שבבעלותם. דוגמאות להלן:

איסלנד – מאז שנת 1997 נהוג באיסלנד ביטוח אבטלה חובה לכלל העובדים. דמי האבטלה הם בשיעור קבוע, עבודה מלאה במשך כל 12 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה מזכה בתשלום המרבי. עצמאי המבקש לקבל דמי אבטלה מחויב לעמוד גם בתנאים אלה: תשלום לביטוח לאומי במשך 12 החודשים שקדמו לאבטלה ותשלום מס הכנסה שלושה חודשים לפחות מ-12 החודשים האמורים.

דנמרק – מאז שנת 1976 נהוג ביטוח אבטלה גם לעצמאים, באמצעות שתי קרנות. התשלום לעצמאי מותנה בהצגת הוכחה שסגר את העסק או מכר אותו, ובכך שהוא מחפש עבודה כשכיר. סכום דמי האבטלה נקבע על-פי ההכנסה במשך שלוש שנים, והשנים המובאות בחשבון הן שלוש השנים הטובות מתוך חמש השנים האחרונות.

פינלנד – ביטוח האבטלה לעצמאים מיושם באמצעות קרנות (לא חובה) ומותנה בחיפוש עבודה כשכיר. סכום התשלום נקבע על-פי ההכנסה ב-24 החודשים האחרונים.

לוקסמבורג – מתן דמי אבטלה לעצמאי מותנה בכך שסגר את העסק שלו והוא מחפש עבודה כשכיר. התשלום לעצמאי הינו קבוע (לשכיר הוא נקבע בהתאם לשכרו קודם לאבטלה).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/24/1909) ועל ידי חבר הכנסת אלכס קושניר (פ/24/2511).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת גדעון סער ויפעת שאשא ביטון (פ/24/57), על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/260) ועל ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/2514) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/1147).

הצעת החוק זהה לפ/24/2514 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)